



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, constituida esta Cámara Federal de Apelaciones, con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y las Juezas de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez y, a fin de tratar el expediente caratulado **"ALEGRE, FEDERICO SAMUEL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 9624/2022/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 13/03/2024, contra la sentencia del 12/03/2024.

El recurso se concede el día 15/04/2024, se expresan agravios el 30/04/2024, lo que son contestados el 07/05/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 17/05/2024.

II- a) Que la parte demandada cuestiona que se resolviera el reajuste solicitado conforme los fallos "Makler" y "Elliff", como así también de la aplicación del ISBIC como índice de reajuste y pide su reemplazo por el RIPTE, según lo disponen el Decreto 807/2016, la ley 27.260 y la Resolución de ANSES 56/2018.

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587

También, le agravia que el Juez de primera instancia sostenga la inaplicabilidad de la retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas.

Le causa agravio que se haya declarado la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020.

Finalmente, sostiene que la imposición de costas a su cargo es incorrecta atento a que no se han admitido la totalidad de las pretensiones del accionante. Solicita que se distribuyan en el orden causado según lo previsto en los arts. 68 y 71 del CPCCN y el art. 36 de la ley 27.423.

Mantiene la reserva del caso federal.

b) Que, la parte actora solicita que se declare desierto el recurso de su contraria. En subsidio, contesta agravios y pide que se rechace la apelación de ANSES, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Sr. Juez a-quo, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordenó a la ANSES el recálculo del haber inicial del accionante conforme los precedentes "Makler" y "Elliff" del Máximo Tribunal y rechazó la aplicación del RIPTE como índice de reajuste conforme criterio de la CSJN en autos "Blanco, Lucio Orlando c/ ANSES s/ reajustes varios" sentencia del 18-12-2018.

Dejó a resguardo el derecho del actor de replantear el reajuste de la PBU, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463; decidió -en relación a la movilidad- que se encuentra garantizada por aplicación de las leyes 26.417, 27.426 y 27.609.

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Declaró la inconstitucionalidad de los decretos 163, 495, 692 y 899 del 2020, como así también del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. "c" y cctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346.

Determinó la inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 157/2018 e impuso las costas a la ANSES de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente las reservas del caso federal.

Contra dicha decisión se alzan la apelante.

IV- a) Que se impone recordar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla.

Se ha dicho que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (cfr. Fallos 307:1094).

b) Que, atento el planteo formulado por la parte actora, cabe señalar que no se advierte carencia de crítica concreta del fallo que habilite la declaración de su deserción, a mérito de las pautas sentadas por el art. 265 del CPCCN, por lo que dicho pedido debe ser desestimado.

V- a) Que, como previo a abordar los agravios de la parte demandada, corresponde declarar de tratamiento

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587

inoficioso el planteo por la inconstitucionalidad del Dec. 542/2020. Ello atento que el Sr. Juez a quo no se ha expedido en ese sentido al dictar sentencia.

b) En lo que respecta al cuestionamiento referido a la aplicación al presente caso del precedente de la CSJN "Makler, Simón c/ ANSES s/ inconstitucionalidad ley 24463" (sentencia del 20/05/2003), el mismo debe rechazarse.

Si bien dicho fallo refiere a un beneficio otorgado bajo el régimen de la ley 18.038, la doctrina allí sentada resulta aplicable a los beneficios otorgados bajo el régimen de la Ley 24.241, atento la similitud existente entre ambos regímenes en cuanto al modo de determinación del haber inicial, por lo que debe ser mantenida su aplicación en autos, conforme el criterio sustentado por esta Alzada, en su anterior integración, en la causa "CORONEL, JOSE MANUEL C/ ANSES S/ ORDINARIO", Expte. N° FPA 22001056/2010, sentencia de fecha 16/08/2018.

c) En relación a la utilización del ISBIC como pauta de actualización para los jubilados bajo el régimen de la ley 24.241, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los autos: "Elliff, Alberto c/ Anses" ("Fallos" 332:1914), el planteo debe rechazarse.

d) En cuanto a la petición de la demandada en torno a la sustitución del ISBIC por el RIPTE, en base a la Ley 27.260, cabe destacar que no consta en autos, ni fue alegado por ninguna de las partes, que la parte actora haya adherido al referido Programa de Reparación Histórica, ni suscripto el acuerdo transaccional conforme lo reglamenta la citada ley, por lo que deviene a todas luces improcedente aplicar el mecanismo de actualización previsto en el art. 5° de dicha ley -RIPTE-.

e) Asimismo, en cuanto a la solicitud de aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) con fundamento en lo

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

dispuesto por el Dec. 807/2016, cabe señalar que dicho decreto, reglamentario de las leyes 24.241, sus complementarias y modificatorias, establece en su art. 5 que el mentado índice se aplicará para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual en agosto/2016.-

Asimismo, y en relación a la solicitud de aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) con fundamento en lo dispuesto por el Dec. 807/2016, cabe señalar que dicho decreto, reglamentario de las leyes 24.241, sus complementarias y modificatorias, establece en su art. 5 que el mentado índice se aplicará para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual en agosto/2016.

De las constancias documentales, surge que la fecha inicial de pago es el día 10/08/2009 (cfr. documental digitalizada), por lo tanto, resulta inaplicable el índice establecido en el Decreto citado.

f) Que, en relación a la declaración de inconstitucionalidad del régimen de impuesto a las ganancias sobre el haber previsional, conforme lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/reajustes varios" (sentencia del 10/09/2020), no es impedimento para su abordaje la falta de integración del litigio con la AFIP-DGI.

Dicho ello, cabe recordar que el Máximo Tribunal dictó sentencia en fecha 26/03/2019 en el precedente "GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y, posteriormente, el 07/05/19 en autos FPA 2138/2017/CS1-CA1 "GODOY, RAMÓN

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587

ESTEBAN C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD y, el 28/05/19, en FPA 1953/2016/CA1-CS1 y otros "KLOSTER. MARÍA GUADALUPE C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 "ROSSI, MARÍA LUISA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO", FPA 5200/2017/CS1-CA1 y otros FPA 5200/2017/2/RH1 "ORTIZ DE PIEROLA, EMILIA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y "RAMOS ESTELA ELVIRA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 12174/2015/CA1); en los que declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y confirmó la sentencia que ordenó la devolución de los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias.

Atento la consolidada doctrina referida, corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia apelada para el caso de que, al practicarse la planilla de liquidación, se determine que la actora será sujeto pasible de retención del impuesto a las ganancias.

g) Que, respecto de la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020 conforme los fundamentos de mi voto en la causa "CABRERA, ROQUE AGAPITO CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", (Expte. N° FPA 12100/2016/CA1), entiendo que debe admitirse el planteo y revocarse del punto 2°) de la parte resolutive de la sentencia atacada.

En tal oportunidad dispuse que, en esta etapa, se carecen de elementos suficientes que permitan establecer en forma patente la merma que produciría en los haberes del actor la aplicación de las pautas impugnadas, por lo que corresponde diferir para el período de la liquidación el análisis de la movilidad.

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VI- Que, al analizar la apelación de costas y de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, atento el modo en que se resuelve, imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Conforme todo lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto con los alcances indicados precedentemente y confirmar la sentencia en todo lo demás.

VII- Que, finalmente, corresponde, regular los honorarios atinentes a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en un 32% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO: I-... II-... III-... IV-... V- a)... b)... c)... d)... e)... f)... g) En relación a los agravios esgrimidos por ANSES en torno a la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163/2020 y 495/2020, este Tribunal, por mayoría de votos se expidió en los autos: "SABARDAN, MIGUEL ANGEL CONTRA A.N.S.E.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS" (Expte. N° FPA 8058/2019/CA1, sentencia del 09/04/2021), en los que sostuvo la inconstitucionalidad de los 2 decretos cuestionados, razón

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587

por la cual, corresponde remitirse a los fundamentos allí plasmados en honor a la brevedad y que pueden ser consultados en www.cij.gov.ar.

h) Que, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423 que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES resulta sustancialmente vencida en el presente litigio, por lo que la decisión del magistrado de grado es acertada.

En consecuencia, cabe desestimar el agravio propuesto y confirmar la imposición de costas.

Por todo ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia apelada.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde también declarar en esta instancia la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Finalmente, se regulan los honorarios atinentes a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en un 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Se hace lugar parcialmente al recurso interpuesto y se revoca el punto 2° de la sentencia apelada y se confirma en todo lo demás.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se resuelve aplicar el art. 36 de la ley 27.423 e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

Se regulan los honorarios atinentes a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en un 32% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. JUEZ DE CÁMARA, DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, DIJO:

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587

Que, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirma la sentencia apelada.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Se regulan los honorarios atinentes a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en un 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Mateo José Busaniche, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ
DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SENTENCIA

Paraná, 08 de agosto de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y confirmar la sentencia venida en consideración.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423

Regular los honorarios atinentes a la letrada de la parte actora, Dra. María Virginia KISSER, en un 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ
DISIDENCIA PARCIAL

Fecha de firma: 08/08/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37149042#421515624#20240808100239587